

- 3 IMP. ALEXANDER A. VETTIO. Praeses provinciae non ignorat definitivam [B 9, 1, 69]
sententiam, quae condemnationem uel absolutionem non continet, pro iusta non haberi.
PP. K. OCT. MAXIMO II ET AELIANO CONSS. a. 223
- 4 IDEM A. SEVERAE. Prolatam a praeside sententiam contra solitum iudi- [B 9, 1, 70]
ciorum ordinem auctoritatem rei iudicatae non obtinere certum est. PP. XV K. IAN. 5
ALEXANDRO A. III ET DIONE CONSS. a. 229
- 5 IMP. PHILIPPVS A. ET PHILIPPVS C. MONTANO. Cum eorum, qui princi- [B 9, 1, 71]
paliter fisco tenebantur, bona ea lege fideiussoribus procurator tradi iusserit, ut ipsi
indemnitate fisco praestarent, nec a sententia eius intercesserit prouocatio, consequens
est datae formae obtemperari. 10
- 6 IMPPP. CARVS CARINVS ET NVMERIANVS AAA. ZOILO. Cum sententiam [B 9, 1, 72]
praesidis irritam esse dicis, quod non publice, sed in secreto loco officio eius non prae-
sente sententiam suam dixit, nullum tibi ex his quae ab eo decreta sunt praeiudicium gene-
randum esse constat. PP. V K. DEC. CARO ET CARINO CONSS. a. 283
- 7 IMPPP. DIOCLETIANVS ET MAXIMIANVS AA. ET CC. ISIDORAE. Ex stipula- [B 9, 1, 73]
tione parta actione pacisci proximis personis suadendo praeses provinciae uerborum obli-
gationem, quam certo iure tolli tantum licet, extinguere non potest, nec uox omnis iudicis
iudicati continet auctoritatem, cum potestatem sententiae certis finibus concludi saepe sit
constitutum. Quapropter si nihil causa cognita secundum iuris rationem pronuntiatum
est, uox pacisci suadentis praesidis actionem tuam perimere, si quam habuisti, minime 20
potuit.
- 8 IDEM AA. ET CC. LICINIO. Libera quidem Theodota, quam ex emptionis [B 9, 1, 74]
causa uel in solum creditori traditam proponis, pronuntiata citra prouocationis auxilium
sententia rescindi non potest. Verum si mota quaestione, praemissa denuntiatione ei, qui
auctor huius mulieris fuit, iudicatum processit, quanti tua interest, empti, si emisti, uel ob 25
debitum reddendum, si in solum data est, repetere non prohiberis.
- 9 IDEM AA. ET CC. DOMNO. Post sententiam, quae finibus certis concluditur, [B 9, 1, 75]
ab eo qui pronuntiauerat uel eius successore de quaestione, quae iam decisa est, statuta
rei iudicatae non obtinent auctoritatem: nam nec de possessione pronuntiata proprietati
ullum praeiudicium adferunt nec interlocutiones ullam causam plerumque perimunt. S. III 30
NON. APRIL. CC. CONSS. a. 294
- 10 IDEM AA. ET CC. MENODORO. Nulli, qui statuendi non habet facultatem, [B 9, 1, 76]
interdicere patriae cuiquam permittitur.
- 11 IDEM AA. ET CC. TITIANO. Cum iudex in definitiua sententia iusiurandum [B 9, 1, 77]
solummodo praestari praecipiat, non tamen addat, quid ex recusatione uel praestatione 35
sacramenti fieri oportet, huiusmodi sententiam nullam uim obtinere palam est.

P (45, 3. 4. 6. 53, 4. 7. 45, 14: 45, 9. 13 ante 43, 3) L (45, 3. 4. 9. 13. 6) CRM

¹ iunge 6, 34, 1 ² cf. 8, 37, 5 (s. v k. Dec. AA. cons.)

1 uettio] S, ueccio P, uectio LC, uettio R,
uetio M 2 cumdamnationem P^a | non
om. R^a | iusto M^a 3 s. a. PL Miraeus
Russardus | maximo ... cons. om. L Mir.
aeliaeno P 4 seu. PLR 5 rei om. R^a |
s. a. PL Miraeus 6 a. III] ii P, a. L Mir.
7 c.] cons. M 8 ea om. M^a 9 prae-
stare M^a | a sententia] absentiae C^a | inter-
cessit C 10 obtemperare M^a 11 impp.
PLCR | et carinus numerius M | aa. CR
13 decreto M^a 14 s. a. PL Miraeus | et
om. L 15 exidore M 16 partam (por-
tam M^a) actionem R^aM^a | proximus M^a
17 uox] uos C^a? 18 auctoritate M^a 19 ra-
tione M^a 22 liberam M^a | theodara C^a,
theodara C^a, theodote M^a? 23 a credi-

tore C^aM^a? | tradita M^a 24 promissa R^a?
25 actor M^a 26 datum R^a 27 idem]
impp. (imp. P) dioc. et max. PL | aa. et
cc.] a. P, aa. L | domno] SCM, domitio
PLR 28 successores M^a 29 nam nec]
nec P^aR, nec enim M, οὐδὲ γὰρ B (x.π.)
30 interlocutione PL | s. a. PL Miraeus ad
c. 10 Russardus | s. III] iii PL Mir., s. Russ.,
april. cc. cons. om. PL Mir. 32 inscrip-
tionem om. M^a | monodoro R 33 apud
Miraeum subscribitur III non., Miraei ni
fallor errore in transscribendo commisso,
cum pertinere uideantur ad c. 9, nec in
libro epitomato, qui Miraeo tantum non
omnes subscriptiones suppeditauit, c. 10 ex-
tituisse uerisimile sit

- 12 IMP. ARCADIVS ET HONORIVS AA. IVLIANO PROCONSVLI AFRICAE. Iudices [B 9, 1, 78
tam Latina quam Graeca lingua sententias proferre possunt. D. V ID. IAN. MEDIOLANI
CAESARIO ET ATTICO CONSS. a. 397
- 13 IMP. IVSTINIANVS A. DEMOSTHENI PP. Nemo iudex uel arbiter [B 9, 1, 79 Πείρα 51, 33
existimet neque consultationes, quas non rite iudicatas esse putauerit, sequendum, et multo 5
magis sententias eminentissimorum praefectorum uel aliorum procerum (non enim, si quid
non bene dirimatur, hoc et in aliorum iudicum uitium extendi oportet, cum non exemplis,
sed legibus iudicandum est), nec si cognitionales sint amplissimae praefecturae uel alicuius
maximi magistratus prolatae sententiae: sed omnes iudices nostros ueritatem et legum et 9
iustitiae sequi uestigia sancimus. D. III K. NOV.² a. 529
- 14 IDEM A. DEMOSTHENI PP. Cum Papinianus summi ingenii uir in quae- [B 9, 1, 80
stionibus suis rite disposuit non solum iudicem de absolutione rei iudicare, sed et ipsum
actorem, si e contrario obnoxius fuerit inuentus, condemnare, huiusmodi sententiam non
solum roborandam, sed etiam augendam esse sancimus, ut liceat iudici uel contra
actorem ferre sententiam et aliquid eum daturum uel facturum pronuntiare, nulla ei 15
opponenda exceptione, quod non competens iudex agentis esse cognoscitur. cuius enim
in agendo obseruauit arbitrium, eum habere et contra se iudicem in eodem negotio non
dedignetur³. a. 529
- 15 Ὁ αὐτὸς βασιλεὺς Ἰουλιανὸν ἐπάρχου πραιτωρίων.
Ἡ διάταξις κελεύει πολλῶν ὄντων ἐν τῇ δίκῃ κεφαλαίων δύνασθαι τὸν δικαστὴν ἐπὶ [B 9, 1, 81 20
τισιν αὐτῶν ἐξαγαγεῖν ἀπόφασιν τελείαν καὶ τότε πάλιν ζητῆσαι περὶ τῶν ἄλλων καὶ πάλιν
ἐξενεγκεῖν τὴν δοκοῦσαν αὐτῷ ἀπόφασιν καὶ μὴ ἀναγκάζεσθαι μίαν ἀπόφασιν περὶ πάντων ἅμα
λέγειν τῶν κεφαλαίων⁴.
- 16 IDEM A. IVLIANO PP. Cum solitum est in sententiis iudicum sic interlocu- [B 9, 1, 82
tionem proferri, ut non liceat partibus ante definitiuam sententiam ad appellationis uel 25
recusationis uenire auxilium, quidam putabant non licere ante litem contestatam nec
iudicem recusare, quemadmodum nec ab eo appellare. cum enim simul utrumque uoca-
bulum ponitur tam appellationis quam recusationis, prouocatio autem ante litem contesta-
tam non potest porrigi, putabant, quod nec recusare quidem iudicem cuidam conceditur
ante litem contestatam. quod minime uetitum est. caueant itaque iudices huiusmodi ser- 30
monem simul et sine certa distinctione proferre. D. XV K. DEC. LAMPADIO ET ORESTA
VV. CC. CONSS. a. 530

P (45, 14 [16 p]: 45, 13 ante 43, 3) L (45, 13. 6. 14. 16) CRM: 45, 15 *dedimus ad indicem B*

¹ c. 13 et 14 *iungendae uidentur* ² Recitata septimo miliario in nouo consistorio palatii Iustiniani. d. III k. Nou. Decio uc. cons. (*Zeitschrift für Rechtsgesch.* 11 p. 183)? ³ *iungendae fortasse sunt* 3, 2, 5 et quae ibi laudantur ⁴ D. VIII k. Iul. Chalcedone Lampadio et Oreste cons. (a. 530) *leges iungendae*

1 aa. om. M | proconsule africae S, procon-
suli asiae CM, om. R 2 sententiam R |
s. a. Russardus | mediolani *suppleui auctore*
Gothofredo in Prosopographia Cod. Theod.
p. 63, qui nonnullos codices habere dat. me-
diolani *testatur* 3 caesario et attico] c. (sic)
et amico *liber Russardi* 4 iustin. om. R,
iustin. a. om. M 5 extimet PLR¹M, eximet R²
7 et hoc PLR, ταῦτα καὶ Πείρα (κ.π.) | iudi-
cium R³ | uitium] iuditium PL | ostendi PLR
9 maximi om. PL⁴R 10 s. a. L⁵ Miraeus
11 *inscript. bis exiat in M* | idem] impr. iusti-
nianus SPL | a.] aa. R | papinianus M | in
quaestion.] inquisition. PL 12 deposuit R⁶ |
absolutae C⁷ 13 auctorem C | e] et PL⁸?
14 roborandam s. e. augendum R⁹ 16 agentis]
agendum LR¹⁰, augendum P¹¹ 17 obseruabit
PL¹²R, obseruat L¹³M 18 *quam subscription-*
nem addunt PL Miraeus d. xu k. dec. lam-
padio et horesta (oreste Mir.) uu. cc. cons.

(= a. 530), *eam huc non pertinere ex prae-*
fectura Demosthenis constat: immo cum post
d. III k. Nou. a. 529 ad Demosthenem con-
stitutiones nullae emanasse uideantur, hic
ipse dies propter c. 13 supplendus est, tra-
dita autem subscriptio reuocanda est ad
c. 16 19 impr. iustinianus a. iuliano pp.
greca S, xlui constitutio greca W: *inscrip-*
tionem restitui ex legibus iungendis: in-
scriptio quam S exhibet fortasse ex c. 16
repetita est, cf. ad 7, 48, 1 20 *breuior in-*
dex Epitomae 14, 55 *hic est: οὐκ ἀναγκάζεται*
περὶ ὅλων τῶν κεφαλαίων ὁ δικαστὴς ψηφισαῖται,
ἀλλὰ περὶ μόνων ὧν θίλει κρίνει καὶ περὶ τῶν
λοιπῶν ἀναφέρει μετρίον δικαστὴ το (pe-
rierunt pauca) φυλάττων τοῖς μίσεσιν 24 idem]
impr. iustinianus S | sentetis R 25 ad om. pL¹⁴
28 contestatam L¹⁵ 29 nec] non potest qui-
dem nec R¹⁶ | iudicem quidem R 30 iudi-
cem R 31 s. a. PL ad c. 14 | oreste Mir.

XXXVI

R DE SENTENTIA, QVAE SINE CERTA QVANTITATE
PROLATA EST R

- 1 IMPP. SEVERVS ET ANTONINVS AA. AELIANAE. Cum iudicem, quoad pecunia [B 9, 1, 83] condemnationis soluta fuisset, pendendis usuris legem dixisse profiteris, non contra iuris 5 formam sententiam datam palam est.
- 2 IMP. ALEXANDER A. MARCELLINO. Quamquam pecuniae quantitas sententia [B 9, 1, 84] curatoris rei publicae non continetur, sententia tamen eius rata est, quoniam indemnitate rei publicae praestari iussit.
- 3 IMP. GORDIANVS A. AEMILIO. Haec sententia: 'omnem debiti quantitatem [B 9, 1, 85] 10 'cum usuris competentibus solue' iudicati actionem parere non potest, cum apud iudices ita demum sine certa quantitate facta condemnatio auctoritate rei iudicatae censeatur, si parte aliqua actorum certa sit quantitas comprehensa.
- 4 IDEM A. SATVRNINAE. Haec sententia: 'quae bona fide accepisti, solue', [B 9, 1, 86] cum incertum esset, quid accepisset quantumque ab eo peteretur, praesertim cum ipse qui 15 extra ordinem iudicabat interlocutus sit dotem datam quae repeteretur non liquidam esse, iudicati auctoritate non nititur. cum igitur is qui postea iudicabat contra te certam sententiam protulit neque ab statutis prouocaueris, ipsa tuo facto confirmasti iudicatum.

XXXVII

R DE SENTENTIIS, QVAE PRO EO QVOD INTEREST 20
PROFERVNTVR R

- 1 IMP. IVSTINIANVS A. IOHANNI PP. Cum pro eo quod interest dubitationes antiquae in infinitum productae sunt, melius nobis uisum est huiusmodi prolixitatem prout possibile 1 est in angustum coartare. Sancimus itaque in omnibus casibus, qui certam [B 9, 1, 87] habent quantitatem uel naturam, ueluti in uenditionibus et locationibus et omnibus con- 25 tractibus, hoc quod interest dupli quantitatem minime excedere: in aliis autem casibus, qui incerti esse uidentur, iudices, qui causas dirimendas suscipiunt, per suam subtilitatem requirere, ut, quod re uera inducitur damnum, hoc reddatur et non ex quibusdam machinationibus et immodicis peruersionibus in circuitus inextricabiles redigatur, ne, dum in infinitum computatio reducitur, pro sua impossibilitate cadat, cum scimus esse naturae 30 congruum eas tantummodo poenas exigi, quae cum competenti moderatione proferuntur uel a legibus certo fine conclusae statuuntur. Et hoc non solum in damno, sed etiam in lucro nostra amplectitur constitutio, quia et ex eo ueteres quod interest statuerunt: et sit omnibus, secundum quod dictum est, finis antiquae prolixitatis huius constitutionis reci- 34 tatio. D. K. SEPT. CONSTANTINOPOLI POST CONSVLATVM LAMPADII ET ORESTAE VV. CC. a. 531

P (47) L (47) CRM

2 rubricam om. R^a 4 aa.] aa. et c. S | pecuniam R^a 5 soluta fuisset om. R^a | petendis CR: ἵνα ... τόχους ... παράσχη B | 6 est] esse C^a 8 contineatur C 10 imp.] idem a. saturnine imp. M^a | quantitate M^a 11 soluere M^a, solue rei M^b | iudicate R^aM^b | actione C^a, actioni C^b 12 condemnatione R^a | auctoritate rei] auctoritatem R 14 a.] a. et c. S | saturnino S | accepisti bona fide uertunt B: ἀπὸ ἰδίῳ πλοῦτι ἀγαθῇ κατάβαλε 16 datam dotem R | reteretur M^a 18 ab] a RM 20 sentiis M 21 proferatur R 22 imp. iustinianus] idem PL | a. om. M 24 certa M^a 25 habeant R | ueluti in]

ueluti C^a, uel R^a 27 essent PL 28 quod ... hoc] B: ἵνα ἥτις ... ἐσάγεται ζημία, αὐτῇ, hoc quod ... hoc (hoc om. RM^b) libri | et non] ne et hoc C contra B (κ.π.) καὶ μὴ 29 machinationibus P^a | et immod. peruers. om. L^a | circuitu P uel P^aL^a | ne] et C 30 in om. PL^a 31 poenas] p. tantummodo pe P^a, pecunias L^a | cum comp.] cum p. P^a, comp. P^aL, μετὰ τῆς ἀποζεύξεως B (κ.π.) | moderamine M | proferantur R^a 33 complectitur R | quia et] L^bCM^b cum B (κ.π.) ἐπειδὴ καὶ, quae P^aL^a, quid R^a, quia R^aM^a, inc. P^a | et] ut L 35 s. a. PL Μιχαὴλ orestae uu. cc.] orestis cons. Mir.

XXXXVIII

R SI NON A COMPETENTI IVDICE IVDICATVM ESSE
DICATVR R

- 1 IMP. ALEXANDER A. SABINIANO. Iudex ad certam rem datus, si de aliis [B 9, 1, 88] pronuntiauit, quam quod ad eam speciem pertinet, nihil egit. III NON. IAN. MAXIMO II 5
ET AELIANO CONSS. a. 223
- 2 IMP. GORDIANVS A. LICINIAE. Si militaris iudex super ea causa, de qua [B 9, 1, 89] ciuilibus actionibus disceptandum fuit, non datus, a quo dari poterat, cognouit, etiam remota appellatione id quod ab eo statutum est firmitatem non habet iudicati.
- 3 IMPP. DIOCLETIANVS ET MAXIMIANVS AA. ET CC. PHILETAE. Si de pro- [B 9, 1, 90] 10
prietate datus iudex aduersus te nihil super hac statuit, rector aditus prouinciae causam hanc cognoscere suaeque decidere sententia curabit, cum et si quid de possessione pronuntiatum probetur, hoc causae proprietatis minime noceat. S. NON. NOV. HERACLEAE CC. CONSS. a. 294
- 4 IMPPP. GRATIANVS VALENTINIANVS ET THEODOSIVS AAA. AD [Th. 4, 16, 2 B 9, 1, 91] 15
POTITVM VICARIVM. Et in priuatorum causis huiusmodi forma seruetur, ne quemquam litigatorum sententia non a suo iudice dicta constringat. D. X K. OCT. ROMAE AVSONIO ET OLYBRIO CONSS. a. 379

XXXXVIII

R DE POENA IVDICIS, QVI MALE IVDICAVIT, VEL EIVS, 20
QVI IVDICEM VEL ADVERSARIVM CORRVMPERE
CVRAVIT R

- 1 IMP. ANTONINVS A. AD GAVDIVM¹. Constitit in quacumque [Epit. 14, 52 cf. Dig. 3, 6, 1, 3] causa siue priuata siue publica siue fiscali, ut, cuicumque data fuerit pecunia, uel iudici uel aduersario, amittat actionem is, qui diffidentia iustae sententiae in pecuniae corruptela 25
spem negotii reposuerit. D. XIII K. IAN. DVOBVS ASPRIS CONSS. a. 212
- 2 ²IMP. CONSTANTINVS A. AD FELICEM PRAESIDEM CORSICAE. [Th. 1, 16, 3 Epit. 14, 52] De eo, qui pretio deprauatus aut gratia perperam iudicauerit, ei uindicta quem laeserit non solum existimationis dispendiis, sed etiam litis discrimine praebeatur. D. VIII K. NOV. 29
SIRMI CONSTANTINO A. V ET LICINIO C. CONSS. a. 319
- A^u (49 R 1. 2) P (48 R 1. 49 R. 48, 4. 49, 1. 2) L (48 R 1. 4. 49) CRM: 48, 4 extat in Gregorii Magni epist. 13, 45

¹ ad Cassium Sabinum WQ^b cum Dig. 3, 6, 1, 3 ² iunge Th. 2, 6, 2

2 a om. R | competente M | esse om. R
3 dicatum M^a 4 imp. ... sabiniano (sabiniano PL) | impr. iustinianus a iohi pp. S
5 eam speciem] P^aL^aR, eas res L^aCM, eam rem P^a | agit R | s. a. PL Miraeus | maximo II et] iu. PL 7 milaris M^a 8 agnouit M 9 statum M^a 10 imp. M | aa.] a. M | philiethae S | de om. M^a 11 iudex datus C 12 positione M^a 13 causa R | s. a. Russardus | her. cc.] Herrmann, herc. et caes. Russ. 15 impp. LCM, imp. P Greg., ipp. R | ualentinus M, om. Greg. | theodosium M | aa. R, aug. Greg., om. PLCM 16 potium R | et om. Th. contra B | priuatis (alias priuatos) Greg. | forma om. P^aL^a 17 s. a. Th. Greg. L^a Miraeus | xi Greg. |

romae ... 18 conss. om. L^a Mir. 20 qui] quae C^a | iudicauerit PLRM^a? 21 iudice R 22 iurauit S, curabit C, curauerint PL 23 antonius M | constituit M^a 24 siue priu.] priu. M | ut] aut P^aL^a | quaecumque AL^aC, quicumque R^a 25 diffidentiam R | corruptela] A, corruptelas PLRM, corruptelam C 26 s. a. APL Miraeus | xu A 27 impm. M | constantio A | praes. cors.] Th., om. libri 28 quem] quae PL^a 29 aestimationis PL | dispendiis] Th., dispendii PLRM, dispendio AC | discriminis R, discrimini uel discriminis M^a | s. a. Th. APL Miraeus | uii A 30 sirmi om. APL Mir. | const. a. v] cp. aa. A^a?, 'kapl' aa. A^a, op. (cap. P) a. u PL | c.] ucc. A, cc. PL Mir.

L

R SENTENTIAM RESCINDI NON POSSE R

- 1 IMP. GORDIANVS A. SECVNDO. Neque suam neque decessoris sui sententiam [B 9, 1, 92] quemquam posse reuocare in dubium non uenit: nec necesse esse ab eiusmodi decreto interponere prouocationem explorati iuris est. PP. K. MART. 5
- 2 IMPP. DIOCLETIANVS ET MAXIMIANVS AA. ET CC. ALEXANDRAE. Per- [B 9, 1, 93] emptorias exceptiones omisissae initio, antequam sententia feratur, opponi posse perpetuum edictum manifeste declarat. Quod si aliter actum fuerit, in integrum restitutio permittitur. nam iudicatum contra maiores annis uiginti quinque non oppositae praescriptionis uelamento citra remedium appellationis rescindi non potest. VII K. IAN. NICOMEDIAE CC. 10 CONSS. a. 294
- 3 IMP. CONSTANTINVS A. AD PROCVLM. Impetrata rescripta non [Th. 4, 16, 1 B 9, 1, 94] placet admitti, si decisae semel causae fuerint iudiciali sententia, quam prouocatio nulla suspendit: sed eos, qui tale rescriptum meruerint, etiam limine iudiciorum expelli. D. VI 14 K. IAN. CONSTANTINO A. V ET LICINIO CONSS. a. 319

LI

R DE FRVCTIBVS ET LITIS EXPENSIS R

- 1 IMPP. DIOCLETIANVS ET MAXIMIANVS AA. ET CC. ACTAE. Hoc fructuum [B 9, 3, 65] nomine continetur, quod iustis sumptibus deductis superest. III NON. APRIL. CC. CONSS. a. 294
- 2 IMPP. VALENTINIANVS ET VALENS AA. OLYBRIO PV. Litigator [Th. 4, 18, 1 B 9, 3, 66] uictus, qui post conuentionem rei incubarit alienae, non in sola rei redhibitione teneatur nec tantum² fructuum praestationem aut eorum quos ipse percepit agnoscat, sed³ eos, quos percipi oportuisse, non quos eum redegissee constabit, exsoluat ex eo, ex quo re in iudicium deducta scientiam malae possessionis accepit. heredis quoque succedentis in uitium par habenda fortuna est. D. VII K. MART. TREVIRIS VALENTINIANO NP. ET 25 VICTORE CONSS. a. 369
- 3 ⁴IMPP. HONORIVS ET THEODOSIVS AA. ASCLEPIODOTO PP. Ter- [Th. 4, 19, 2 B 9, 3, 67] minato transactoque negotio posthac nulli actio neque ex rescripto super sumptuum repetitione praestetur, nisi iudex⁵, qui de principali negotio sententiam promulgauit, cominus partibus constitutis iuridica pronuntiatione signauerit uictori causae restitui debere expensas 30
- P (50 [R p] 1 R 2. 3. 51 R 1. 2) L (50. 51 R 1. 2) CRM

¹ iunge Th. 1, 12, 2 ² simplorum ins. Th. ³ duplos fructus et ins. Th. ⁴ iunge 7, 62, 31. Th. 11, 31, 9 ⁵ cognitor Th.

2 sententiam] de sententiam S, cum sententia R^a 3 gordiano M 5 s. a. PL Miraeus | pp.] p. PL 6 alexandriae S, alexd'. PL, alx. R, alexander M 7 omissa M^a? 9 mores L^a 10 s. a. PL Miraeus 12 a. om. P 13 placeat PL | sententiae P^a 14 meruerunt PL^aRM | s. a. Th. PL Miraeus Ruscarius 15 v et licin. cons.] et licinio aa. cc. cons. Russ., R- PL (pro R ex u. 17?), om. Mir. 17 fuctibus R^a 18 imp. M | et cc. om. SPCM | actae] SC, etae P, aetae L, acie M, om. R 19 deditis M^a | s. a. PL Miraeus 20 imp. R | ualens et ual. PL, ualens et ualerius M | olimbrio R | pu.] PL Th., pp. SCRM 21 incubarit] Th., incumbit C, incubat PL^aR, incumbit L^aM | redhibitione R^a 22 nec tantum seqq.] καὶ τοὺς κάρπους οὓς ἔλαβεν, ἀλλὰ καὶ οὓς ἠδυνάτο

τις λαβεῖν B, quae confirmant omissionem simplorum et duplorum (not. 2. 3), ut uoc. aut u. 22 male retinuisse compilatores appareat | praestatione R | quo L | percepit C^a | agnoscat P^a 23 percaepi PL^a | oportuisse] C^a Th., oportuisset L^a, potuisset PL^aM^a, potuisse (tuisse M^a) C^aRM cum B: ἠδυνάτο τις (u. s.) | ex quo] quo Th. | re] CM^a Th., res PLRM^a 24 sententiam R^a | malae] malae fidei L^aC^aRM^a 25 s. a. Th. PL | vii (alias viii uel vi) Th., iii PL | mart.] PL cum libris quibusdam Th., mai. alii libri Th. | treuiris] triberii P, tib. L | ualeriano P, ual. L | np.] nobis cc. P, fribis cc. L | et uictore (uictore P) cons. om. L 27 asclepiodote M 28 petitione RM 29 communis partibus C^a, partibus cominus M 30 constitutus C^a | pronuntiatione R